

1500627-86.2022.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MATEUS MOREIRA SIKETO

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092809/2022 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 24086428 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2092809 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

2ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500627-86.2022.8.26.0024 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500627-86.2022.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092809/2022 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 24086428 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA, 2092809 - DISE- DEL.SEC.ANDRADINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MATEUS MOREIRA SIKETO

Vistos.

JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e

espaço descritas na denúncia, guardava e mantinha em depósito para fins de tráfico 01 (uma) pedra de cocaína, pesado aproximadamente 0,77g, e 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 1,3g.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa prévia.

Afastada a absolvição sumária, durante o curso da instrução foi tomado o depoimento da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi regularmente interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas.

A ação penal é procedente.

No âmbito da materialidade a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04); boletim de ocorrência (fls. 21/24); auto de exibição e apreensão (fls. 26/27); laudo pericial de objeto (fls. 32/40) e laudo pericial do celular do acusado (fls. 167/189); e, em conformidade com o disposto no artigo 167, do Código de Processo Penal, pela prova oral produzida.

O acusado João Augusto de Oliveira Souza, ouvido em sede policial, relatou que os entorpecentes encontrados são para consumo próprio. Em juízo, renovou a versão.

A testemunha Neivaldo Fernandes Junior, policial militar ouvido em sede policial, relatou que foi abordado por um cidadão que relatou ser morador do bairro. O denunciante anônimo relatou para o depoente que viu o acusado tirando alguma coisa da cueca e entregando para outra pessoa. O depoente relata que pelo acusado já ser conhecido nos meios policiais eles se dirigiram até o local. Ao chegar no local, encontraram o acusado e mais 03 (três) pessoas. No local não foi encontrado nenhuma substância ilícita, mas com o acusado foi encontrado em sua cueca 01 (uma) pedra aparentando ser crack, pesando aproximadamente 0,001kg, 01 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 0,003 kg e a quantia de R\$ 10,00 reais. Ao questionar o acusado sobre a existência de substâncias dentro de sua residência, ele negou. Após autorização, o depoente entrou na residência e encontrou R\$ 92,00 reais em dinheiro e o seu aparelho celular. Em juízo, renovou a narrativa. Apesar do acusado ter dito que era para consumo, não encontrou nenhum petrecho para consumo de maconha ou crack (seda, cachimbo). Também é incomum que usuários guardem drogas e dinheiro na cueca, onde foram encontradas. Nunca viu o acusado trabalhando.

A testemunha Fernando Jacinto Richard Quintas, policial militar ouvido em sede policial e em juízo, reiterou a versão da testemunha Neivaldo Fernandes Junior.

Não obstante, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório confirma, à saciedade, a autoria delitiva.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, devendo ser aceitos como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-los, o que não fez.

No delito em comento o dolo está devidamente comprovado, pois ficou evidenciado que o réu era sabedor e tencionava o comportamento proibido que cometia. A prova dos autos demonstra que o réu, portava droga e não o fazia com o elemento subjetivo específico de consumi-la, sendo pouco crível que consumiria imediatamente aquela quantidade e substância apreendida, mormente porque sequer possuía petrechos para

utilização. Por fim, o laudo pericial de fls. 167/189 revelam conversas que demonstram a comercialização de entorpecentes pelo acusado, a reforçar que o entorpecente encontrado era destinado ao comércio.

Ressalte-se que o fato de não ter restado demonstrado à efetiva venda da droga não afasta a tipicidade do delito.

Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o tipo do tráfico de drogas é tipo congruente simétrico, em que o tipo objetivo coincide com o tipo subjetivo, o que significa dizer que não se exige elemento subjetivo específico da mercancia. O tipo do art. 28 da Lei n. 11343/06, este sim, é tipo incongruente, em que o tipo subjetivo está além do tipo objetivo, o que equivale a dizer que se exige a comprovação do elemento subjetivo específico de consumir a droga que porta. Em outros termos, para a condenação no delito do art. 33 da Lei n. 11343/06, e não no art. 28, exige-se tão somente que se afaste, com segurança, a finalidade do consumo próprio, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia (REsp n. 1134610/MG, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, j. 19.08.2010).

No mais, viável o reconhecimento da causa de diminuição de que trata o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto se trata de acusado primário, não havendo prova nos autos de que integre organização criminosa. Por fim, em que pesem as anotações na será da infância e juventude, é certo que o STF afastou a possibilidade de influírem em desfavor do acusado para fins de aplicação do redutor, uma vez que o menor não pratica crime e nem recebe pena.

Confira-se a respeito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/06 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução de pena. Incidência do princípio da presunção de inocência (HC 103225-RN, 2º T., Rel. Joaquim Barbosa, 11.10.2011)”.

Na primeira etapa, atento à diretriz do artigo 59 do Código Penal, cumpre reconhecer que o acusado não possui maus antecedentes, razão pela qual mantenho a pena no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, nada a valorar. Em que pese a menoridade do acusado, a pena não pode ser diminuída por se encontrar no mínimo legal, consoante súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, em observância ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena do delito de tráfico em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva, pela inexistência de outras circunstâncias modificadoras, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A pena pecuniária é fixada no piso legal, uma vez que ausente notícia de fortuna do réu.

A respeito da fixação do regime inicial e a possibilidade de substituição por restritiva de direitos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que fixam o regime inicial fechado obrigatoriamente e que obstem a substituição da pena por restritiva de direitos para o delito de tráfico, pelo que devem ser observados os critérios gerais do Código Penal, conforme aresto que segue:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REEXAME A SER FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.1. Não competia ao Tribunal de Justiça do Acre, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, complementar a sentença para acrescentar fundamento novo, não utilizado pelo juízo de primeiro grau, a fim de justificar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.2. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, em se tratando de tráfico de entorpecente. Precedentes.3. Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo da Vara de Delitos e Tóxicos e Acidentes de Trânsito da Comarca de Rio Branco reexamine dos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional, afastadas as vedações dos arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990." (STF Processo RHC 120416 AC Órgão Julgador Segunda Turma Publicação DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 Julgamento 24 de Junho de 2014 Relator Min. CÁRMEN LÚCIA).

Para início de cumprimento de pena, norteado pelos critérios previstos no artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência, condeno JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUZA , qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Preenchidos os requisitos legais e por ser medida socialmente recomendável, conforme previsto no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos em favor de instituições a serem definidas em sede de execução.

Autorizo, desde já, a destruição de entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames e decreto a perda em favor da União, dos objetos e valores apreendidos, que serão revertidos diretamente ao Funad, nos termos do artigo 63 e § 1º, da Lei 11.343/06.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Andradina, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA